EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE

Pentru completarea Legii nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

Riscul de roaming involuntar reprezintă intrarea accidentală în roaming care se poate produce atunci când utilizatorul de servicii de telefonie și internet mobil se află pe teritoriul statului de reședință, în localitățile situate în proximitatea granițelor, iar acesta are serviciul de roaming activat și terminalul utilizat este setat pe selectarea automată a rețelei. În această situație dispozitivul mobil se conectează automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află utilizatorul, chiar dacă aceasta aparține unui operator dintr-o țară vecină.

În urma măsurătorilor efectuate în toată zona de frontieră din România, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) publică periodic lista localităților cu risc de intrare în roaming involuntar.

Conform datelor prezentate de ANCOM, sunt 1.092 de localități cu peste 10 locuitori din România care prezintă risc de roaming involuntar și pe care le regăsim în limitele teritoriale a 19 județe, după cum urmează: Arad, Bihor, Botoșani, Călărași, Constanța, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman și Vaslui.

Astfel, corelând suprafața expusă cu numărul estimat al populației, rezultă că sunt afectați un număr aproximativ de 2 350 000 de cetățeni care locuiesc în zonele respective.

Dacă în cazul țărilor vecine membre ale Spațiului Economic European, utilizatorii beneficiază de principiile de tarifare "Roam like at home", în cazul țărilor non-SEE costurile pentru utilizarea serviciilor de comunicații mobile, în special a internetului, sunt semnificativ mai mari. În acest caz, populația afectată de riscul de roaming involuntar din zona de graniță non-SEE se ridică la aproximativ 1 400 000 de locuitori.

În contextul invaziei ruse din Ucraina, operatorii de telefonie au eliminat temporar tarifele pentru roamingul la granița cu acest stat. În ceea ce privește Republica Moldova, la începutul acestui an, Guvernele României și Republicii Moldova au semnat un acord prin care țara vecină își propune armonizarea cadrului de reglementare cu cel aplicabil la nivel european, cel puțin în relația cu România, iar acest aspect a dus deja la scăderea semnificativă a tarifelor. Așadar, există eforturi permanente și susținute atât din zona publică de reglementare, cât și din zona privată pentru reducerea tarifelor pentru serviciile de roaming în țările vecine care nu fac parte din Spațiul Economic European.

În ceea ce privește Serbia, până în acest moment nu există cadre de reglementare cu privire la sistemul de tarifare pentru servicii de roaming. Granița cu această țară are o lungime de 546,4 km pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, iar numărul cetățenilor care locuiesc în localitățile aflate sub incidența riscului de roaming involuntar din zona frontierei româno-sârbe, se estimează ca fiind de aproximativ 317 000.

Mai mult, realitatea factuală ne arată că majoritar, localnicii au cunoștință despre pașii tehnici necesari în vederea configurării dispozitivelor mobile cu scopul de a evita posbilitatea conectării la o rețea din exteriorul țării și, implicit, de a evita costuri suplimentare nedorite. . Însă, persoanele aflate în tranzit sunt cele mai vulnerabile pentru că nu dețin informații complete despre riscul de roaming involuntar în localitățile din proximitatea granițelor.

Luând în considerare cele învederate, propunem o completare a Legii nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice în vederea instituirii obligativităţii autorităţilor administraţiilor publice locale pentru amplasarea unor indicatoare de informare la intrarea în localităţile vizate de expunerea la riscul de roaming involuntar.

În acest mod, cetățenii vor fi avertizați că urmează să pătrundă într-o localitate în care există posibilitatea ca dispozitivul lor mobil să se contecteze automat într-o rețea din țările vecine și astfel, să fie percepute costuri suplimentare nedorite, dat fiind faptul că utilizarea involuntară a dispozitivelor mobile în acest fel, nu îi scutește pe beneficiarii serviciilor de telefonie și internet mobil de obligativitatea plății serviciilor utilizate.

În acest sens, ANCOM va colabora cu autoritățile administrației publice locale, prin punerea la dispoziția publicului periodic, a listei care cuprinde localitățile cu risc de roaming involuntar.

Costurile necesare pentru implementarea prezentei reglementări vor fi suportate integral din bugetele locale ale fiecărei unități administrativ-teritoriale vizate.

Având în vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului României spre dezbatere și adoptare prezenta propunere legislativă.

Inițiator:

Cosmin Șandru

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

Nr. crt.	Nume / prenume	Grup parlamentar	Semnătura
1	VARGA GLAD ANDREI	PNL	
2	CIOFU CĂTĂLINA	PNL	
3	FĂGĂRĂȘIAN VALENTIN	PNL	
4.	MĂCUZĂ SORIN	PNL	
5.	PECINGINĂ GHEORGHE	PNL	
6.	SVICEP GEORGE	PNL	
7.	ROJAN DUMITRU	PNL	
8	GEORGE CRISTIAN TUȚĂ	PNL	
9	POLAK TUDOR	PNL	
10	ALEXE FLORIN	PNL	
11	KISS JÁNOS	PNL	
12.	BARBU POSTEL	PNL	
13	GUIDU MICHAEL	PNL	

14.	Thellmann Christine	PNL
15	Boto Colin Ioan	PNL
16	DAN VILCEANU	PNL
17	IGNAT BLIN	PNL
18	Crusoveanu Marian	PNL
19	Salsim Simon	PNL
20	Ciuvan Dana	PNL
21	ANDRONACHE GABRIEL	PNL
22	AVRAMESCU GABRIEL	PNL
23	POPESCU PAVEL	PNL
24	CHIPAI LAURENTIU	PNL
25.	MARIA-GABRIELA HORGA	PNL
26.	ANDREI ALEXANDRU ION	PNL
27.	Popa Alexandru	P.N.L
28	MARA CAUSA	PNL
29	Oprea Dana - Alexandra	PNL
30	Dumitru Florian Emil	PNL

31	Stângă George	PNL
32	BILCEA SERGIU	PNL
33	ATANASIU DAN VALERIU	PNL
34	STANESCU VENTIL	PNL
35.	GORGHIU AURA	PNL
36	BICA Iulian Mihail	PNL
37	BUHOB SORIN	PNL
38	BICA DINCA	PNL
39	Adrian Hetco	PNL
40	PUTU VLAD	PNL
41	IOAN RAZUGA	PNL
42	CRISTIAN CHIRTES	PNL
43	Retea Toma	PNL
44	Munteau Lucica Dana	PNL
45.	MOS ARINA	PNL
46	NICOREL BADEA	PNL
47.	POTECA VASILICA	PNL

48. ANDREE MONICA CRISTINA PNL " "
49. Pauliuc Nicoleta PNL
50. Nicolescu Cezara Gratian PNL " "
51 FENECHIU DANIEL PNL